

Фізична особа-підприємець Чайка Антоніна Юріївна, надалі Постачальник, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи, з однієї сторони, та КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, надалі Покупець, в особі п. Яцунський Тарас Петрович, який діє на підставі Положення, з другої сторони, надалі разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується передати у встановлені строки за договірними цінами у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити насіння вагове, пакетоване, цибулини квітів, саджанці троянд, декоративні рослини, засоби захисту рослин та товари садово-городнього призначення (надалі – Товар), на умовах, викладених у цьому Договорі.
- 1.2. Істотні умови Договору купівлі-продажу на кожну партію Товару вважаються погодженими з моменту підписання сторонами накладної на розхід.
- 1.3. Найменування, кількість Товару зазначається в накладних на розхід, які є невід'ємною частиною даного Договору.

2. Сума Договору та ціна Товару

- 2.1. Загальна сума Договору визначається сумами вартості поставок окремих партій Товару, на підставі даних товарно-транспортних накладних та/або накладних на розхід.
- 2.2. Товар відпускається Покупцю партіями на протязі терміну дії Договору в обумовлених Сторонами асортименті та кількості, що зазначаються в заявках.
- 2.3. Ціна та загальна вартість Товару, що поставляється, визначається на день поставки і вказується у накладній на розхід.

3. Умови поставки

- 3.1. Постачальник реалізує Товар, що є предметом даного Договору за заявкою Покупця.
- 3.2. Постачальник зобов'язується поставляти Товар Покупцю в погоджені терміни на умовах, зазначених в накладних (ІНКОТЕРМС-2000).
- 3.3. Датою виконання зобов'язань Постачальником вважається дата отримання Товару Покупцем, на умовах передбачених п.3.2. даного Договору.
- 3.4. Якісні показники Товару повинні відповідати вимогам ГОСТів, Укр ЦСМ, а також всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, які встановлені в Україні для даної групи товару, а також не мати дефектів товарного вигляду.
- 3.5. Товар вважається поставленим:
- за кількістю: згідно кількості місць і вазі, вказаних в товарно-транспортній накладній та/або накладній на розхід;
 - за якістю: згідно з необхідними документами для даного виду Товару.

- 3.6. Товар упаковується та маркується Постачальником відповідно до вимог стандартів та технічних умов, що передбачені для відповідного виду Товару. Упакування повинно забезпечувати збереження Товару під час його транспортування.

4. Термін та порядок розрахунків

- 4.1. Покупець здійснює оплату за Товар шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
- 4.2. Покупець зобов'язаний проводити оплату за кожну отриману партію Товару протягом 2 календарних днів від дати отримання Товару, при чому наступна поставка здійснюється після розрахунку за попередню.
- 4.3. Датою платежу є дата надходження коштів на рахунок Постачальника.
- 4.4. Дострокові та часткові платежі дозволені.

5. Обов'язки Сторін

- 5.1. Постачальник зобов'язується поставити Товар на умовах, передбачених даним Договором
- 5.2. Обов'язки Покупця
- 5.2.1. Прийняти Товар та зберігати його відповідно до вимог на дану категорію Товару.
- 5.2.2. Оплатити вартість Товару у строки, обумовлені цим Договором, з посиланням у платіжному дорученні на номер накладної на розхід або рахунок.
- 5.2.3. Покупець зобов'язується продавати Товар в оригінальній упаковці, в якій придбано Товар.

6. Приймання Товару

- 6.1. Приймання Товару за кількістю та якістю проводиться Покупцем в момент його отримання від Постачальника. Покупець перевіряє Товар на комплектність (кількість) та бездоганний зовнішній вигляд (зокрема, цілісність оригінального пакування), а також відсутність ознак пошкодження.
- 6.2. При виявленні можливих недоліків або недопоставки Товару Покупець зобов'язаний негайно письмово (факсом) повідомити про це Постачальника та скласти відповідний акт. Якщо Постачальнику не надходить повідомлення про недоліки в термін 2 календарні дні, Товар вважається прийнятим Покупцем як такий, що відповідає вимогам.
- 6.3. Положення п. 6.2. не застосовується у випадку прихованих недоліків. Під прихованими розуміються недоліки, які, незважаючи на ретельну зовнішню перевірку Покупця, не могли бути виявлені. У цих випадках необхідно повідомити про недоліки в момент виявлення.
- 6.4. Акт про приховані недоліки Товару повинен бути складений Покупцем відповідно до вимог інструкції №П-7 "Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості". Акт складається з обов'язковою участю експерта територіального органу Торгово-промислової палати України.
- 6.5. Претензії Покупця щодо схожості насіння приймаються не пізніше 14-ти календарних днів з дня поставки Товару при умові збереження цілісності упаковки.
- 6.6. Претензії Покупця розглядаються Постачальником і можуть бути визнані обґрунтованими при умові дотримання Покупцем вищезазначених вимог, нормативних документів щодо транспортування, зберігання та застосування Товару.
- 6.7. Проданий Товар поверненню не підлягає (за винятком випадків визнання рекламаций).

7. Відповідальність сторін

- 7.1. Постачальник несе відповідальність за поставку неякісного Товару виключно у розмірі, що не перевищує вартість такого неякісного Товару.
- 7.2. У випадку недотримання договірних термінів розрахунків, вказаних у п.4.2., п.4.3., п.4.4., даного Договору, Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний календарний день протермінування платежу.
- 7.3. У разі протермінування платежу більше як на 10 днів Покупець сплачує штраф в розмірі 10% від суми заборгованості.

7.4. У випадку виявлення недоліків згідно з п.6.2. Постачальник зобов'язується допоставити або замінити пошкоджений Товар в термін 14 днів з дня отримання повідомлення.

8. Право власності

Моментом передачі права власності на Товар є момент фізичного отримання Товару Покупцем, згідно п. 3.2. даного Договору, і підписання уповноваженими представниками обох Сторін накладних на розхід, підтверджуючих фактичну передачу Товару Постачальником Покупцю.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони докладатимуть зусиль для розв'язання усіх суперечностей, що виникають чи пов'язані з цим Договором, шляхом переговорів.

9.2. При неможливості досягнути розуміння шляхом переговорів спори вирішуються у встановленому законом судовому порядку.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання та діє до 31 Грудня 2024 р., а в частині виконання розрахунків – до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами.

10.2. У всьому іншому, що не передбачене Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.3. Сторона у випадку зміни юридичної або фактичної адреси, банківських рахунків та інших реквізитів, необхідних для належного співробітництва, зобов'язана в 5-денний термін повідомити про зазначені зміни контрагента.

10.4. Будь-які доповнення або зміни до Договору є чинними, якщо вони укладені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.5. Факсові та скановані документи, завірені підписом та печаткою, мають силу оригінала.

10.6. Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

10.7. Постачальник є резидентом, платником податку на прибуток на загальних підставах за ставками, зазначеними у статті 10.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

10.8. Покупець є резидентом, неприбутковою організацією.

11. Реквізити та підписи сторін

Постачальник:

Фізична особа-підприємець Чайка
Антоніна Юріївна

47705, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
с. Чистилів, вул. Зелена, 12
Р/р UA61 3385450000026008500592785
в Філія Тернопільське обласне управління АТ
"ОЩАДБАНК", МФО 338545
Код ЄДРПОУ 2942212120
Інд. под. № 2942212120
Свідцтво пл. ПДВ №80016804
Тел.: +380(35) 228-99-98

ФОП Чайка Антоніна Юріївна
А.Ю. Чайка

М. П.

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
80700, Україна, Золочівський р-н, Львівська обл.,
місто Золочів, вулиця Коновальця С., будинок, 48
р/р UA728201720343171003200000842

в УДКСУ у Львівській області,
Код ЄДРПОУ 01996272
Інд. под. № 019962713192

Тел.: +380 (32) 654-21-36

Директор

Т.П. Яцунський

М. П.